

PRÁVNÍ DOKUMENT • OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

uzavřená podle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto Smlouvu o zprostředkování (dále jen „Smlouva“) tyto Smluvní strany:

1.1 ZÁJEMCE (TREETINO)

Obchodní firma: Treetino corp s.r.o.
IČO: 10800107
DIČ: CZ10800107
Sídlo: Vlčetín 62, Bílá 463 43
Zastoupena: Dominikem Maškem, jednatelem
Rejstřík: KS v Ústí nad Labem, C 48430
E-mail: info@treetino.com

(dále jen jako „Zájemce“ nebo „Treetino“)

1.2 ZPROSTŘEDKOVATEL (PARTNER / PRODEJCE)

OBCHODNÍ FIRMA / JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

IČO / DATUM NAROZENÍ (RČ):

DIČ (JE-LI PLÁTCE DPH):

SÍDLO / TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

ZASTOUPEN(A) / JEDNAJÍCÍ PAN/PANI:

E-MAIL A TELEFONNÍ KONTAKT:

BANKOVNÍ SPOJENÍ / ČÍSLO ÚČTU:

(dále jen jako „Zprostředkovatel“ nebo „Partner“)

(Zájemce a Zprostředkovatel dále společně také jen jako „Smluvní strany“, nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Zájemce měl příležitost uzavřít s třetími osobami (dále jen „Klienti“) kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo na dodávku produktů a systémů Zájemce.

2.2 Předmětem zprostředkování jsou výhradně inovativní produkty Zájemce prezentované na webové stránce www.treetino.com (případně www.treetino.eu), a to konkrétně autonomní hybridní stromy Treetino V1, Treetino V2, samostatné vertikální větrné mikroturbíny a související technologické příslušenství (dále jen „Produkty“).

2.3 Zprostředkovatel je oprávněn Produkty aktivně nabízet, prezentovat a vyhledávat zájemce na dohodnutém území. Zprostředkovatel však není bez předchozí písemné plné moci oprávněn za Zájemce uzavírat jakékoli smlouvy ani přijímat peněžité či jiné plnění.

III. PROVIZE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Za obstarání příležitosti k uzavření smlouvy s Klientem náleží Zprostředkovateli provize ve výši 3 % z čisté prodejní ceny bez DPH u každého takto realizovaného obchodu, případně provize odpovídající zařazení Zprostředkovatele ve výkonnostní třídě B2B partnerského portálu (Silver, Gold, Platinum). Nárok na tuto provizi vzniká Zprostředkovateli ve stejné výši i v případě, že Zprostředkovatel zajistí prokazatelný kontakt a ověřenou poptávku (lead) a samotné finální smluvní jednání dokončí Zájemce.

3.2 Nárok na provizi vzniká Zprostředkovateli výlučně v okamžiku, kdy Klient v plné výši uhradí Zájemci první vystavenou fakturu (např. zálohovou fakturu či platbu za první etapu) vztahující se k předmětnému obchodu.

3.3 Provize je splatná na základě daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného Zprostředkovatelem. Lhůta splatnosti činí 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byla příslušná platba od Klienta prokazatelně připsána na bankovní účet Zájemce.

IV. OCHRANA PRÁV, KNOW-HOW A MLČENLIVOST (NDA)

4.1 Práva duševního vlastnictví: Zprostředkovatel výslovně bere na vědomí, že Produkty a technologie Treetino podléhají patentové ochraně, ochraně průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek ve vlastnictví Zájemce. Zprostředkovatel nesmí Produkty napodobovat, reverzně analyzovat (reverse engineering) ani poskytnout součinnost třetí osobě k neoprávněnému využití technologií Zájemce.

4.2 Obchodní tajemství a důvěrné informace: Veškeré obchodní, technické, kalkulační a finanční informace, včetně informací o cenotvorbě, provizních schématech, kalkulačních modelech v aplikaci Treetino Pricing a databázích klientů, se kterými se Zprostředkovatel seznámí, tvoří přísně chráněné obchodní tajemství Zájemce.

4.3 Závazek mlčenlivosti: Zprostředkovatel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech důvěrných informacích po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 5 (pěti) let po jejím zániku; v případě informací tvořících obchodní tajemství bez časového omezení.

V. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

5.1 V případě porušení povinností stanovených v čl. IV. této smlouvy je Zprostředkovatel povinen uhradit Zájemci smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

5.2 Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím uhrazením není dotčen nárok Závemce na náhradu způsobené škody v plné výši, přesahuje-li výše vzniklé škody sjednanou smluvní pokutu.

VI. DOBA TRVÁNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze Smluvních stran i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

6.2 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případné spory budou řešeny věcně a místně příslušným soudem podle sídla Závemce.

6.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení, popřípadě v elektronickém vyhotovení opatřeném elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

6.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a uzavírají ji ze své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Na důkaz svobodného a vážného projevu vůle připojují Smluvní strany své podpisy:

ZA TREETINO CORP S.R.O. (ZÁJEMCE)

Dominik Mašek

V Bílé / Praze dne: 21. 7. 2026



Dominik Mašek

Jednatel, Treetino corp s.r.o.

ZA ZPROSTŘEDKOVATELE (PARTNERA)

[Obchodní zástupce / Partner]

V dne:

[VLASTNORUČNÍ / DIGITÁLNÍ PODPIS]

Jméno a příjmení:

Funkce / Oprávnění: